

시정 및 경고요구

제 목 특별휴가 사용 부적정

소 관 부 서(기관) (주)코스코시큐리티

조 치 부 서(기관) (주)코스코시큐리티

내 용

1. 업무 개요

(주)코스코시큐리티는 임신한 여성근로자의 보호를 위하여 태아검진(이하 “검진”이라 한다)이 필요한 직원에게 특별휴가를 허가하고 있다.

2 판단 기준

「근로기준법」 제74조의2(태아검진 시간의 허용 등)에 따르면 임신한 여성근로자가 검진 등 임신부 건강진단을 받기 위해 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 유급으로 허용하도록 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제41조(특별휴가)에 따르면 검진이 필요한 여성 근로자에게는 월 X회 특별휴가(이하 “검진휴가”라 한다)를 허가할 수 있도록 되어 있다.

이와 같이 「근로기준법」 및 「취업규칙」에서 정하고 있는 검진휴가의 취지는 소정 근로일에 임금 삭감 등의 불이익이 없이 검진을 받도록 한 것이므로, 직원은 허가받은 날짜에 검진을 받아야 하고 그렇지 않은 경우에는 정상 출근하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 검진휴가 사용상태를 점검한 결과 (주)콤스코시큐리티 ●●팀 X급 ○○○은 휴가를 허가받고도 실제로는 휴무일에 검진을 실시한 것으로 확인되었다.

위 사람이 허가받은 검진휴가는 오직 검진을 받을 때에만 사용할 수 있는 것이므로 허가받은 일자와 다른 날에 검진을 받은 경우 해당 휴가를 취소하고 출근하거나 다른 휴가로 변경하는 등의 조치를 하였어야 한다.

그러나 위 사람은 아무런 조치 없이 검진휴가 당일 출근하지 않고 휴무하였으므로 이는 결근에 해당된다.

관련부서(기관) 및 관련자 의견

① (주)콤스코시큐리티는 감사결과를 수용하면서 X급 ○○○이 부적절하게 사용한 특별 휴가에 대해 지급되지 않았어야 할 급여 및 주휴수당을 환수하겠다는 의견을 제시하였다.

② X급 ○○○은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

(주)콤스코시큐리티 대표이사는

「보수규정」 제4조(보수계산) 및 「취업규칙」 제23조(결근)에 따라 X급 ○○○으로부터 결근일수에 해당하는 급여 및 주휴수당을 환입하시고(시정)

부적절하게 특별휴가를 신청 및 사용한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제28조(경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』 하시기 바랍니다.(경고)

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
(주)콤스코시큐리티	X급	○○○	20XX. X. XX. ~ 현재	재무·회계	경고